

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2706/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายสังข์ เลิศไพฑูรย์ธนา กับพวก

จำเลย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 132 (1), มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกา บัดนี้โจทก์และจำเลยทั้งสามสามารถตกลงกันได้แล้ว
 โจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีในชั้นฎีกากับจำเลยทั้งสามอีกต่อไป จึงขอถอน
 คำฟ้องฎีกาของโจทก์ และโปรดมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาอย่างสูงให้แก่โจทก์
 ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามแถลงทนายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 69)จำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณา ส่วนจำเลยที่ 3 ไม่มีพยานมาสืบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 480,141 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบเก้าต่อปีโดยคิดทบต้นนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2529 ไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2529 ได้ต้นเงินและดอกเบี้ยรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดแล้วให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบเก้าต่อปี จากจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 13 เมษายน 2529 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าไม่ชำระให้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 15845 ตำบลทุ่งครุ(บ้านครุ) และที่ดินโฉนดเลขที่ 34201 ตำบลจรเข้บัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์เป็นจำนวน 100,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลำดับ

พร้อมด้วยดอกเบี๋ยอัตราร้อยละสิบเก้าต่อปี นับแต่วันที่ 12 เมษายน2529 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากยังไม่ครบให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามจนครบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 66)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์เป็นผู้ลงชื่อ และใบแต่งตั้งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 69,4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ